



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2016/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

28 Ağustos 2016-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

Soru 1: Sermaye Piyasası Kurulunca yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilmesi için istenilen zorunlu kriterler nelerdir, belirtiniz. (20 puan)

Soru 2: Sermaye piyasası faaliyetleri nelerdir, sıralayınız. Aracılık faaliyetlerinin kapsamını kısaca tanımlayınız. (20 puan)

Soru 3: Sermaye piyasası kurumlarını ana başlıklar şeklinde sıralayınız. SPK Md. 39 kapsamına giren (izin verilen) diğer kurumların sadece isimlerini sıralayınız. (20 puan)

Soru 4: Yatırım ortaklıklarını tanımlayınız ve faaliyet alanlarının sınırını belirtiniz. (20 puan)

Soru 5: Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde taraflardan en az birinin halka açık anonim ortaklık olması durumunda, öz kaynak veya rayiç değer yöntemlerinin kullanılması halinde ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi sonrasında ulaşılacak sermaye artırımının tutarını aşağıdaki örnek üzerinden hesaplayınız. (20 puan)

Devralan ortaklığın öz kaynağı:	60.000 TL
Devredilen ortaklığın öz kaynağı:	40.000 TL
Devralan ortaklığın ödenmiş sermayesi:	30.000 TL
Sermaye artırım tutarı:	?



CEVAPLAR

Cevap 1 – Kuruluş izni için gerekli kıstaslar;

- a) Kayıtlı sermayeli Anonim Ortaklık şeklinde kurulmaları,
- b) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen tutardan az olamaması,
- c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,
- d) Ticaret unvanlarında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
- e) Esas sözleşmelerinin bu kanun ile ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- f) SPK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere görevlendirilmesi,
- g) Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması zorunludur.

Cevap 2 – Sermaye Piyasası kanunu kapsamına giren SPK faaliyetleri aşağıdadır.

- a) Kurul kaydına alınacak Sermaye Piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yolu ile satışına aracılık,
- b) Daha önce ihraç edilmiş olan Sermaye Piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı
- c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık
- d) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı
- e) Yatırım danışmanlığı
- f) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği
- g) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri

Cevap 3 – Sermaye Piyasası kurumları aşağıdaki gibidir. (SPK Md. 32)

- a) Aracı kuruluşlar
 - i. Aracı kurumlar
 - ii. Bankalar
- b) Yatırım ortaklıkları
- c) Yatırım fonları
- d) Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar (SPK Md.39)

SPK Md. 39’dan birkaç örnek;

- Takas ve saklama kuruluşları
- Vadeli işlemler aracılık şirketleri
- Portföy yönetim şirketleri
- Derecelendirme kuruluşları



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

- Bağımsız denetim kuruluşları
- Benzer kuruluşlar

Cevap 4 – Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, ulusal veya uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler, portföylerini işletmek amacı ile kayıtlı sermaye esasına göre kurulan anonim ortaklıklardır.

Yatırım ortaklıkları faaliyetlerini aşağıda belirtilen unvanlar altında ve bu unvanlarının sınırladığı alanda gösterirler.

- a) Menkul Kıymet Yatırım ortaklıkları
- b) Gayrimenkul Yatırım ortaklıkları
- c) Girişim Sermayesi Yatırım ortaklıkları

Cevap 5 –

Devralan Ortaklığın Öz kaynağı	: 60.000 TL (A)
Devredilen Ortaklığın Öz kaynağı	: 40.000 TL (B)
Devralan Ortaklığın Ödenmiş Sermayesi	: 30.000 TL (C)

$$\text{Birleşme Oranı } D = A/(A+B) = 60.000/(60.000+40.000) = 0,60$$

$$\text{Birleşme Oranı } C/D = 30.000/0,60 = 50.000 \text{ TL}$$

$$\text{Sermaye Artırım Tutarı} = 50.000 \text{ TL}$$